

0003995-08.2011.8.26.0108

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato dos Santos

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... anterior, também relacionada a tráfico e coube a Maicon depurar e ligar Alexandre (China) ao presente feito; que não fez parte da primeira equipe que se deslocou até a casa do Alexandre; que em termos de apetrechos relacionados ao tráfico nada foi encontrado na residência de Alexandre e que além do caminhão foi apreendida uma CPU de computador; que não se recorda se algum ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003995-08.2011.8.26.0108 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003995-08.2011.8.26.0108

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 64/2011 - 1º Distrito

Policial de Cajamar, 370/2011 - 1º Distrito Policial de Cajamar

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aline Nunes de Assuncao e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Vistos.

ALINE NUNES DE ASSUNÇÃO, ROBSON SABINO DOS SANTOS, CLAUDINEI VIEIRA DE LIMA, SILVANO ALEXANDRE BARBOSA, ERICK RODRIGO LEAL REIS, ALEXANDRE TEODORO DE SOUZA e EDUARDO LIRA DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 34 e 35, todos da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de maio de 2011, por volta das 15:00h, na estrada Cubatão, 13, Vale do Sol, na cidade de Votorantim-SP, preparavam, produziam, guardavam e tinham em depósito 11 (onze) invólucros plásticos de cocaína com peso líquido de 108.391,5g (cento e oito quilos, trezentos e noventa e um gramas e cinco decigramas) e 01 (um) invólucro plástico de cocaína com peso líquido de 15.274g (quinze quilos e duzentos e setenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados utilizavam, possuíam e guardavam maquinário e aparelho destinado à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Decisão inicial determinou a notificação dos acusados e decretou-lhes a prisão preventiva (fls. 251/252).

Notificados (fls. 298/301, 380, 627vº e 643), os réus ofertaram defesa prévia (fls. 353/355, 432/433, 435/436, 438/439, 441/442, 537/539, 663/664 e 921/922).

Recebimento da denúncia em decisão de 28 de outubro de 2011 em relação aos réus Alexandre, Erick, Robson e Aline (fls. 444/445); recebimento da denúncia em decisão de 14 de maio de 2012 em relação a Claudinei (fls. 541); recebimento da denúncia em decisão de 04 de julho de 2012 em relação a Eduardo (fls. 665) e recebimento da denúncia em decisão de 07 de julho de 2016 em relação a Silvano (fls. 936).

Durante instrução criminal foram ouvidas três testemunhas comuns (fls. 721/729), seis testemunhas de defesa (fls. 730/731 e 816/826) e os réus foram interrogados (fls. 1020/1021 - Erick, 1022/1023 - Claudinei, 1024/1025 - Silvano, 1026/1027 - Eduardo, 1028/1029 - Aline, 1243 - Alexandre)

O réu Robson foi declarado revel (fls. 966).

R, Decisão declarou a incompetência deste juízo (fls. 1084/1096), sendo suscitado conflito de jurisdição (fls. 1118/1123), sobrevivendo V. Acórdão que declarou a 1ª Vara Judicial de Cajamar como competente (fls. 1145/1149).

O Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 1249/1262 reiterado a fls. 1379). As Defesas dos réus Eduardo, Erick, Aline, Robson, Claudinei, Alexandre e Silvano postularam pela absolvição (fls. 1269/1270, 1277/1278, 1280/1283, 1285/1297, 1299/1304, 1310/1352 e 1357/1365).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade dos delitos ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletins de ocorrência (fls. 17/23 e 104/108), autos de exibição e apreensão (fls. 24/29 e 109/110), laudos periciais das substâncias apreendidas (fls. 112/113, 149/150 e 246/247), laudo pericial realizado em DVD (fls. 883/885) e relatório de gravação telefônica (fls. 886/900), bem como pelos depoimentos colhidos e pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A autoria dos delitos também resultou provada.

A testemunha de acusação MAICON NOVATO disse que trabalhou na investigação dos fatos; que iniciaram a investigação na Rua Caíva e lá houve a prisão de Rosana e Cristiano; que Rosana gerenciava o tráfico e mantinha contato com Silvano e que este fornecia o entorpecente bruto para posterior embalo e distribuição para o consumo por Rosana; que Silvano trocava constantemente o telefone; que nas ligações interceptadas não havia menção a nomes; que em uma conversa de Silvano com sua amásia esta teria mencionado Alexandre (China) como patrão de Silvano; que cruzando as ERBs conseguiram chegar ao ponto onde estaria localizada a refinaria na região de chácaras de Votorantim; que pesquisaram pela internet e pela PRODESP e chegaram à qualificação de Alexandre Teodoro de Souza; que Alexandre seria um dos mandantes dos ataques de maio de 2006; que Alexandre seria a parte financeira da operação e

que caberia a ele adquirir a pasta base para posterior refino; que Silvano fazia a distribuição; que Rosana era responsável pela embalagem e abastecimento na Rua Caíva; que Silvano seria o gerente; que fez campana para monitorar Silvano e em uma conversa entre Silvano e Alexandre o primeiro pediu uma máquina de solda dizendo que uma prensa industrial estava quebrada; que havia dois caminhos para chegar à região das chácaras em Votorantim e se dividiram em duas equipes; que o policial Alex avistou uma máquina de solda em uma caminhonete por determinada rua; que estava em um ponto mais alto e avistou um fox branco em determinada chácara; que desse ponto, de 200 a 300 metros, avistava pessoas com uma máscara de hospital; que ficaram dois dias em observação; que o fox branco saiu de chácara e efetuou a abordagem pessoal; que Silvano dirigia o fox e estava sozinho; que nada de ilícito foi encontrado, somente o telefone que estava sendo monitorado; que Silvano indicou o caminho da chácara e diversos policiais adentraram na chácara; que tiveram apoio da seccional e dos policiais de Francisco Morato; que sabiam qual era a rua da chácara em que estava ocorrendo o refino, mas não haviam localizado o imóvel. A máquina de solda já havia sido descarregada e a picape já havia deixado o local. Não me recordo dos policiais acompanhando esta picape. Policiais de Francisco Morato e do garra já havia evitado algumas fugas pelas paredes laterais. Não me lembro se o Claudinei ou o Robson que tentou fugir pela frente da chácara e que foi abordado. Um indivíduo conseguiu fugir pelos fundos e dentro da chácara encontramos os documentos do Eduardo e também pela interceptação constatamos que haveria um Eduardo ali presente. Os policiais que estavam em cima do muro já haviam imobilizado os réus que tentavam fugir. Arrombei a porta de entrada da rua da chácara. Não foi encontrado nenhum armamento na casa. Em um dos quartos que estava trancado foi encontrada uma grande quantidade de entorpecente já embalado. Na parte de baixo em um local tipo salão de festas encontramos uma estrutura para refino de cocaína: produtos químicos, a prensa, um pó branco da ordem de 200 kg aparentando ser lidocaína, estufas feitas artesanalmente, mas de grande porte e material para embalagem. Não havia ninguém no salão de refino, posto que os réus estavam em rota de fuga. Quando abordei o Silvano eu estava com o Dr. Daniel, delegado, e já o informei que “a casa caiu” e que ele estava interceptado. O Silvano foi abordado em local de 500 a 700 metros da chácara. O Silvano foi comigo na viatura e o delegado para chácara. Não me recordo quem foi conduzindo o Silvano. Fora a abordagem não cheguei a conversar com nenhum dos réus e tentamos ir para a casa do Alexandre. O Alexandre morava em Araçoiaba, uma cidade próxima. O Alexandre não estava na casa. Nada de ilícito foi encontrado na residência de Alexandre. Não foi encontrado na residência de Alexandre nenhum dos telefones interceptados. Claudinei era conhecido como “CV”, conforme as ligações interceptadas. O Claudinei cuidava do imóvel, mas ele morava em Osasco. Ele verificava se havia algo de irregular nas imediações. Quando a pasta base chegava o Claudinei ia com outros indivíduos para o refino. A prensa era bem barulhenta e não fosse a localização da chácara despertaria desconfiança. Das ligações interceptadas naquele dia, constatamos que houve trabalho durante toda a noite que só foi paralisado quando a prensa se quebrou. O Robson, o Erick e o Eduardo eram responsáveis pelo auxílio na preparação das substâncias entorpecentes. Aline fazia comida e era responsável pela limpeza da casa. Houve uma mensagem entre Aline e Eduardo e esta mensagem foi crucial para localizar qual antena era mais próxima da chácara. A Aline ia como suporte nas atividades domésticas para os demais réus que trabalhavam no refino; que não pode afirmar 100% que Aline tinha atividade direta no refino da droga. Eduardo também fazia parte da mão de obra. Rodeávamos as chácaras da região, pois já sabíamos que o carro do Silvano circulava por ali. As antenas indicavam que o Silvano andava naquela região. Eu já tinha avistado o Silvano com o fox branco anteriormente no Polvilho. Fiquei monitorando a chácara logo após ter sido avistada a caminhonete com a máquina de solda. Não sei mensurar o tempo que fiquei de campana observando a chácara; que não avistou nenhuma mulher com máscara típica de hospital; que por telefone a proposta fica um pouco modificada, mas acha que é possível reconhecer a voz de Alexandre. Que conheceu o Alexandre fisicamente hoje e não constatou Alexandre circulando pelas antenas das imediações da chácara; que não encontraram anotação de contabilidade no local. Em campana específica a rua da chácara somente

houve no dia da prisão. Andava em dias anteriores pela região de chácaras para tentar avistar algum indício da refinaria. Houve uma mensagem entre Aline e Eduardo via SMS, mas não sei dizer se ela recebeu ou enviou a mensagem. Entre eu ter avistado o fox na chácara até a abordagem dele passou-se cerca de 30 minutos. Não presenciei entrega de entorpecente feita pelo Silvano. Só monitorei conversas telefônicas e não presenciei encontro entre Rosana e Silvano. Não pode dizer se houve apreensão de entorpecente no veículo de Silvano, pois não fez essa revista. Silvano falava abertamente sobre entorpecente no telefone. Não houve reação na abordagem de Silvano. As máscaras foram encontradas na refinaria. Deduziu as atividades das ligações que monitorou. Que já disse que não foi o primeiro a entrar na refinaria. Não sabe dizer se o cadeado estava aberto ou fechado. Acha que teve disparo de advertência pelos policiais.

A testemunha comum CRISTIANO BOCHUY ALMEIDA disse que não conhecia os réus antes dos fatos; que realizaram um flagrante na Bento da Silva Bueno na Rosana e no Cristiano. Havia uma interceptação em curso e houve a menção a um nome de um suposto fornecedor da Rosana que residiria no Polvilho e que seria Silvano; que focaram a parte da investigação nele. No curso, descobriram que um indivíduo de apelido "China" e de primeiro nome Alexandre, seria o "patrão", fornecendo para Rosana e para a biqueira da Rua Caíva; que foi o Maicon quem acompanhou as interceptações mais de perto e ele poderá dar maiores detalhes. Pelo cruzamento de antena, verificamos que Silvano se deslocava muito para o município de Votorantim, que fica na região de Sorocaba; que contaram com o apoio de policiais de Morato e da nossa seccional; que foram até a cidade de Votorantim no bairro Vale do Sol, local apontado pelas antenas. A essa altura sabiam que existia uma refinaria em local afastado, provavelmente uma chácara e começaram a fazer a varredura para localizar a sede; que monitoraram as saídas do bairro e houve uma ligação dizendo que a prensa estaria quebrada e que seria necessário uma máquina de solda; que ficaram vigiando e o Alex percebeu que passou uma caminhonete com uma máquina de solda na caçamba; que Alex fez o acompanhamento desta caminhonete a uma certa distância e ela imbicou em uma chácara. Alex seguiu em frente e pelo retrovisor verificou que o condutor da caminhonete deu ré no veículo e continuou pela rua. Alex comunicou aos demais policiais que estavam monitorando as vias dando informações do veículo e esse veículo não foi avistado, o que os levou a crer que ele havia entrado em alguma das chácaras existentes naquele trecho da rua. Viram a aproximação de um fox branco que sabiam estar sendo utilizado por Silvano e primeiro abordaram Silvano. No momento da abordagem do Silvano os policiais avistaram a caminhonete em uma das chácaras e para lá se dirigiram. Cercaram a chácara e no seu interior encontraram a refinaria e várias pessoas dentro da chácara. Na chácara estavam Aline, Erick e acha que Claudinei; que não se recorda de todos os réus por nomes; que pelo menos 20 policiais trabalharam nessa operação. Um dos suspeitos, Eduardo, evadiu-se nos fundos da casa em direção a um matagal. Robson também estava na casa. Na chácara acharam vários apetrechos típicos de uma refinaria de entorpecentes: 120 kg aproximadamente de cocaína, pó branco para mistura da ordem de 240 kg, 16 liquidificadores, vários baldes, a prensa quebrada e vários frascos contendo produtos químicos que posteriormente souberam ser álcool e ácido clorídrico; que conversou praticamente com todos os réus; que não se recorda, porém, de detalhes que chamassem a atenção. Alexandre mora em Araçoiaba da Serra, um município próximo, em um condomínio fechado. Alexandre seria o chefe, Silvano seria seu gerente operacional, enquanto Robson, Claudinei, Erick e Eduardo faziam a parte operacional da mistura, embalagem e venda. Com relação à Aline foi constatado que ela se dedicava às tarefas domésticas como alimentação e limpeza da chácara e não foi possível constatar se ela tinha um envolvimento direto na atividade de fabrico e refinaria do entorpecente. Com certeza, porém, ela sabia o que ali acontecia. Quem trazia a droga de Votorantim para Cajamar era o Silvano e o encarregado da venda seria a Rosana. Silvano é morador do Polvilho e creio que os demais réus residiam ou em Votorantim ou nas imediações. A refinaria ficava bem escondida. Havia um estacionamento na frente da casa, mais aos fundos a piscina, poucos mais depois o salão de jogos e na parte inferior um salão de festas onde

estava a instalada a refinaria. Os policiais foram à residência do Alexandre em um condomínio fechado; que não participou dessa diligência; que foi encontrado um caminhão que foi apreendido. Alexandre não estava no local e não foi possível localizar onde estaria Alexandre. É possível que ele tenha sabido, mas não há certeza a respeito. No veículo do Silvano foi arrancado o tampão traseiro e parece que foram encontrados alguns tabletes de cocaína, talvez 04, não tem certeza. Com o declarante, Silvano não mencionou sobre a droga. Não se recorda se Eduardo foi preso posteriormente. Os réus presentes na chácara estavam assustados e não pareciam acreditar no que estava acontecendo, foram tomados de surpresa. Como a chácara era grande, confessa que a diligência estava tumultuada e não se recorda de relato dos réus no momento da abordagem da chácara. Quem fez a identificação de que Alexandre (China) seria Alexandre Teodoro da Silva foi Maicon e quem fez a "lapidação" da interceptação foi Maicon. Em pesquisa de notícias do Google com a palavra "Alexandre" e "China" foi obtido o nome de Alexandre Teodoro de Souza, salvo engano, de uma prisão anterior, também relacionada a tráfico e coube a Maicon depurar e ligar Alexandre (China) ao presente feito; que não fez parte da primeira equipe que se deslocou até a casa do Alexandre; que em termos de apetrechos relacionados ao tráfico nada foi encontrado na residência de Alexandre e que além do caminhão foi apreendida uma CPU de computador; que não se recorda se algum dos celulares interceptados foi encontrado na residência de Alexandre. Não houve abordagem anterior ou campana anterior àquela chácara; que desconfiaram inicialmente de 04 locais para servirem de sede da refinaria, por serem mais fechados. Sabiam que a refinaria era naquele bairro, mas não sabiam a rua e assim a identificação do local e sua abordagem foi imediata, por um golpe de sorte, ao avistarem a caminhonete com a máquina de solda em sua caçamba. Não havia denúncias, indicando aquele endereço anteriormente. Posteriormente soube que a chácara era alugada; que havia uma única entrada e seria necessário entrar pela frente da casa ou quando muito pelo corredor lateral. Fez parte do cerco e chegou em um segundo momento; que duas ou três viaturas chegaram inicialmente e o declarante chegou em um segundo momento; quando chegou os réus estavam rendidos e os conduziu para uma sala e iniciaram a revista na chácara. Posteriormente, encontraram a refinaria. Passaram o dia na chácara e quando entrou na refinaria não havia ninguém. Desceram em três policiais e o policial Maicon estava na primeira leva. Seria difícil a entrada e saída de tamanha quantidade de material sem que a ré Aline tivesse conhecimento e não pode falar se a ré Aline estaria ali há muito tempo ou se havia chegado naquele dia. Quando chegou Silvano também já havia sido abordado e que foi abordado antes da invasão da chácara. Já sabiam qual era o veículo do Silvano e que este era o principal condutor do veículo fox branco. Nas gravações também havia menção a que Silvano pegasse o fox branco. Foram as interceptações que indicaram o contato do Silvano com Rosana, de vulgo véia. Não pode dizer que viu o fox branco andando pelo Polvilho com Silvano ou nas imediações da casa de Rosana. O flagrante da Rosana foi em março e a prisão do Silvano foi em maio. Não sabe dizer a que distância o Silvano foi abordado da chácara. Até então só ouvia falar de Silvano e não o conhecia pessoalmente. Não sabe informar se algum dos réus foi surpreendido manipulando os apetrechos relacionados a entorpecentes. Não houve coleta de digitais nos equipamentos e apetrechos encontrados na refinaria e nada foi encontrado em revista pessoal aos réus. Os réus não estavam com luvas, avental ou algo similar. Todos os apetrechos relacionados aos entorpecentes ficavam no salão. A foto de fls. 316 indica o salão de jogos e a seta vermelha indica a escada que dá acesso ao salão inferior onde foi encontrada a refinaria. Quando chegou o portão de fls. 317 estava aberto, havia uma mangueira ligando o salão na parte inferior a uma torneira na parte superior. Todos os baldes e apetrechos eram lavados em um banheiro existente nesse salão. O salão possui poucas janelas, tampadas com papelão. Foi um dos primeiros a entrar no salão e descendo a escada à esquerda havia porta que dava acesso ao salão com vários objetos impedindo a estrada. A porta não estava trancada e apenas tiraram os objetos e forçaram a abertura da porta que dá acesso. Parte dos objetos indicados a fls. 338 estava impedindo a entrada ao salão e não houve arrombamento da porta que dá acesso ao salão. Eduardo, que se evadiu, chegou a ser perseguido a determinada altura, mas conseguiu escapar.

Das interceptações foi constatado que Eduardo estaria na refinaria e como houve uma fuga e Eduardo não estava entre os que foram presos, a investigação deduziu que o fugitivo seria Eduardo.

A testemunha comum ALEX FABIANO STANCATTI disse que não conhecia pessoalmente nenhum dos réus presentes. A investigação começou com uma prisão no Polvilho, da Rosana e do Cristiano. Obtiveram um número de telefone nesta prisão e pediram a sua interceptação telefônica. Maicon tomou conta da interceptação e não sabe dizer a quem pertenceria o telefone inicialmente interceptado. Por meio do número, chegaram ao fornecedor da Rosana, que seria o Silvano. Falaram que antigamente ele residia no Polvilho, mas não estava na delegacia nessa época. A ligação entre Silvano e Alexandre pode ser respondida pelo Maicon. Participou na parte operacional de ir até o local e encontrar a refinaria. Segundo Maicon foi constatado em uma das ligações que a prensa havia quebrado e que seria necessária uma máquina de solda. Através das ERBs chegaram à conclusão de que a refinaria estaria localizada em Votorantim. Um bairro, como algo similar a "do sol". Não se recorda do nome ao certo. Inicialmente, foram Maicon e o declarante e pediram apoio à seccional em Franco da Rocha e à delegacia de Francisco Morato. Avistou uma picape passando com uma máquina de solda na caçamba e começou a segui-la. Ela subiu uma rua, imbicou em uma chácara e pensou que era ali, mas continuou reto. Olhou pelo retrovisor e viu que a caminhonete fez uma manobra para sair daquela rua, retornando na mesma rua, no sentido oposto. O Maicon estava de um ponto que dava visão da rua. Informei que a caminhonete retornou e o Maicon me disse que a caminhonete não saiu da rua. Voltaram para o local de início enquanto outra equipe ficou monitorando a rua. O fox branco estava saindo de uma chácara e a equipe, salvo engano, de Francisco Morato disse que havia um veículo fox branco saindo e que iria passar por eles. Sabiam que o Silvano utilizava um veículo fox branco e decidiram abordá-lo; que o fox branco saiu da rua da refinaria e foi abordado em outra avenida; que não sabe dizer posteriormente da caminhonete. Salvo engano, duas viaturas abordaram o fox branco. Acha que Silvano estava conduzindo. A ação foi muito rápida. Não se lembra se foi o Silvano que indicou a chácara de onde ele saiu ou se foi a outra equipe que informou de onde ele teria saído. Não participou da revista do veículo do Silvano e não sabe dizer se foi encontrado algo de ilícito no veículo. Não estava monitorando a atividade do Silvano no Polvilho antes dessa prisão. Não sabe dizer quantas equipes chegaram inicialmente na chácara e que não entrou primeiramente na chácara pois pegou um dos réus pulando o muro. O outro conseguiu fugir. Quando entrou os réus já estavam em uma sala abordados. Não saberia dizer onde cada réu estava quando da invasão. Quando chegou os réus estavam algemados e não constatou nenhum indício de manipulação recente de entorpecente. Participou da revista da chácara. Não foi um dos primeiros que entrou na refinaria. Não sabe dizer se o portão já estava aberto. Foram encontrados mais de 100 tabletes de cocaína, umas caixas de pó branco para misturar frascos contendo substância líquida, a prensa que estava quebrada. Não se recorda se a caminhonete que estava com a máquina de solda foi encontrada no local. Não chegou a conversar com os réus e não sabe qual a função de cada réu. Não sabe se Aline havia chegado ao local naquele dia. Fora a parte operacional de localização da chácara, não trabalhou em outra parte da investigação. Não se recorda dos réus pelos nomes e não sabe dizer se o fugitivo está presente e também não se recorda mais da fisionomia desse fugitivo. Não foi na casa do Alexandre posteriormente. Participou da abordagem do Silvano e não se recorda se estava sozinho. Silvano deve ter sido abordado de 700 a 800 metros da chácara, mas não pode afirmar com certeza. Silvano não veio com o declarante e não sabe dizer se foi em outra viatura ou se algum policial conduziu o carro do Silvano até a chácara. Silvano não reagiu no momento da abordagem. Quem fez os levantamentos de pesquisa e da gravação foram o Cristiano e o Maicon.

A testemunha de defesa FABIANA FERNANDES LEME disse que trabalhou com Silvano na lavanderia. A declarante tingia peças e Silvano também era empregado. Isso foi há 3 anos. Antes de ser preso, ele trabalhava na lavanderia. Ele sempre teve carro. Não se lembra do carro que ele tinha. Ele vivia amasiado. Não sabe se ele tinha alguma

crise no casamento. Ele não é usuário de entorpecente. Ele sempre foi trabalhador e já foi vizinha dele. Ele sempre foi muito esforçado e nada sabe que desabone a conduta dele. Ele não faltava ao serviço.

A testemunha de defesa MARIA PEREIRA disse que Silvano é seu vizinho e amigo. Mudou-se para uma casa ao lado dele em junho de 2010, aproximadamente. Não sabe no que ele trabalha. O réu morava com a Sueli, mas não sabe se eram casados. Ele cria como um filho um neto de sua companheira. Ele tinha um carro branco, mas não me lembro a marca. A mulher dele é do lar. Nada sabe que desabone a moral dele. Nunca o viu chegando embriagado ou brigando em casa. Não sabe dizer se ele mudou antes da prisão. Não conhece os demais réus. O réu era um bom vizinho, prestativo, atencioso. Ele também respeitava muito os animais da declarante.

A testemunha de defesa ALEXSANDRO DELFINO disse que desconhece os fatos; que conhece Alexandre há 7 anos de Araçoiaba; que não há nada que desabone Alexandre; que mexe com venda de veículo; que não ouviu de envolvimento em crimes, nem problema ou confusão; que não ouviu dizer de envolvimento dele com drogas; que não sabe se tem apelido; que não ouviu ninguém se referir a ele como China ou Fumaça; que não conhece os demais réus e não sabe se Alexandre os conhece.

A testemunha de defesa ILIANE DOLORES CAMPINA ALVES disse que ficou sabendo do acontecido porque estava passando roupa na casa de uma pessoa no condomínio e escutou um barulho fora com um caminhão que estava acelerando e foi ver o que estava acontecendo, chegou até lá e falaram que eram policiais, mas não estavam fardados, achou que era assalto e se preocupou com o menino mais novo, depois disseram que eram policiais e que saiu por causa dos gritos que escutou; que Alexandre mora no condomínio; que não ficou sabendo de nada; que conhece Alexandre há mais ou menos seis anos porque a cidade é pequena e passou a ter conhecimento quando passou a passar roupa, escuta falar que é uma pessoa normal, mas não tem contato, a esposa dele passa e conversa com ela; que não ouviu de envolvimento em crimes, nem problema; que não ouviu dizer de envolvimento dele com drogas; que no dia da diligência não havia nenhum carro da polícia, nem chegou a ver ninguém com distintivo ou insígnia no pescoço; que não tem conhecimento se foi apreendido algo de ilícito na casa dele; que os policiais levaram o caminhão; que falaram que não havia mandado de prisão; que o conhece como seu Alexandre; que não ouviu ninguém se referir a ele como China ou Fumaça.

A testemunha de defesa SANDRA APARECIDA LUCAS disse que desconhece os fatos; que conhece Alexandre há um ano e meio, quase dois anos do condomínio mesmo; que quase não o vê, vê mais as crianças e a esposa dele; que as pessoas gostam muito dele e não vê nenhum comentário ruim; que não ouviu de envolvimento em crimes; que não ouviu dizer de envolvimento dele com drogas; que não sabe se tem apelido; que no dia da diligência só ouviu barulho de pessoas gritando e criança, não viu polícia; que viu arma, mas não sabe se era policial; que foi até a rua; que não viu apreensão de coisa ilícita na casa dele; que tinha um caminhão na frente da casa de Alexandre, mas não sabe se foi levado pelos policiais; que não ouviu ninguém se referir a ele como China ou Fumaça; que não conhece os demais réus e não sabe se Alexandre os conhece.

A testemunha de defesa FÁBIO XAVIER SOARES disse que desconhece os fatos, ouviu somente da repercussão; que no dia dos fatos não estava presente; que conhece Alexandre há seis anos, cinco anos, mais ou menos; que o conhece de Osasco; que é pessoa com caráter ilibado e não há nada que desabone; que não ouviu de envolvimento em crimes, nem problema ou confusão; que não ouviu dizer de envolvimento dele com drogas; que não sabe se tem apelido; que o chamava como Ale; que não ouviu ninguém se referir a ele como China ou Fumaça; que mexe com venda de veículo e que negocia carro com ele na empresa do declarante; que Alexandre não é registrado, é autônomo, tem salário fixo e algumas comissões; que não conhece os demais réus e não sabe se Alexandre os conhece.

O réu ERICK RODRIGO LEAL REIS disse em interrogatório judicial que "Idade: 29 anos ;Escolaridade: 8ª série ;Profissão: Açogueiro ;Renda Mensal: atualmente desempregado ;Estado Civil: solteiro, tem uma filha ;Paga aluguel: não ;Foi processado antes: não. O depoente é vizinho de Claudinei e foi chamado por ele para ajudar na limpeza da chacara. Estava desempregado e aceitou porque precisava do serviço. No dia foram o depoente, Claudinei e Aline. Era a primeira vez que o depoente ia ao local fazer serviço de limpeza. O depoente, Claudinei e Aline tinham acesso apenas aos ambientes abertos. Havia um cômodo fechado com cadeado e corrente e o depoente não tinha acesso ao local. A polícia apareceu no local e arrombou esse ambiente fechado e diziam que havia drogas, mas nada foi mostrado ao depoente. Foi apenas conduzido a Delegacia. Conhece apenas Claudinei e Aline, não conhece os demais réus. Robson estava na chacara no dia trabalhando juntamente com o depoente, com Aline e Claudinei, mas o depoente não o conhece. Ficou preso junto com ele."

O réu CLAUDINEI VIEIRA DE LIMA disse em interrogatório judicial: "Idade: 33 anos ;Escolaridade: 7 série ;Profissão: Montador de automóveis ;Renda Mensal: R\$1400,00 ;Estado Civil: amasiado, tem 2 filhos e a esposa está grávida ;Paga aluguel: não ;Foi processado antes: sim, mas absolvido. Nega que tenha participação no tráfico ou na posse da droga e dos equipamentos descritos na denúncia. O depoente tinha sido contratado por uma pessoa chamada Sr. Francisco para limpeza da chacara, invadida pela polícia. O depoente já tinha feito esse serviço três ou quatro vezes antes dos fatos. No dia foi ao local para fazer a limpeza, como de costume, sendo que o depoente carpiava o mato. Aline foi ao local contratada pelo depoente para ajudar nesses trabalhos. Como a chacara era grande o depoente também levou o Erick e o Robson. Quando acabaram de chegar e ainda não tinha descarregado o material de limpeza os policiais invadiram o local. A droga e os equipamentos foram encontrados em um ambiente fechado por cadeado, tipo de um porão, ao qual o depoente nunca teve acesso, pois ficava trancado. Acredita que foi denunciado tão só por estar no local no dia da abordagem. Não sabe o que foi encontrado pela polícia, pois não lhe foi mostrado nem no local, nem em qualquer outro momento. Conhece os réus Aline, Robson, Erick. Silvano conheceu porque ele fazia pintura na chacara. (...) "No dia da abordagem da chacara só estava o depoente, Aline, Erick e Robson. Eduardo não estava e ele era namorado de Aline, o documento dele foi encontrado dentro da bolsa dela. Não conhece Alexandre até hoje e nunca lhe foi dito que ele seria proprietário da chacara. Nunca o viu e ele não estava no local no dia da abordagem policial. Todas as vezes que foi fazer limpeza na chacara não havia ninguém, salvo algumas vezes Silvano fazendo serviço de pintura no local. Só havia um portão de acesso ao porão, ao qual o depoente sequer via. Só o portão e não tinha qualquer acesso. Só o portão fechado "

O réu SILVANO ALEXANDRE BARBOSA disse em interrogatório judicial: "Idade: 44 anos ;Escolaridade: 3ª série ;Profissão: pintura ;Renda Mensal: R\$ 1800,00 ;Estado Civil: união estável, tem um filho ;Paga aluguel: sim ;Foi processado antes: não. Nega que tenha praticado os fatos descritos na denúncia. O contato do depoente com a chacara era para realizar serviços de pintura no local. Quem o contratou foi o Sr. Francisco. O depoente não sabe dizer se ele era proprietário ou apenas administrador do local. Trabalhou no local por aproximadamente 20 dias, e tinha acesso aos ambientes do imóvel que ficavam abertos, com exceção de um quarto que ficava constantemente trancado. O sr. Francisco chegou a dizer ao depoente que ali não precisava mexer em nada. Nunca teve acesso ao local e não sabe dizer o que havia ali dentro. Acredita que foi denunciado simplesmente porque prestou serviços na chacara. Quando pegaram o depoente, sequer estava na chacara. Estava há aproximadamente 1 km do local. Foi detido após terminar o serviço de pintura na chacara naquele dia. (...) Conhece só o Claudinei porque ele também prestou serviços na chacara, de limpeza de gramado e piscina. Amigos que também prestam serviço de pintura indicaram o depoente ao Sr. Francisco. Não conhece Rosana e Cristiano citados na investigação. Não reconhece as interceptações telefônicas como sendo suas ou no seu telefone. Nada de ilícito foi encontrado com o depoente no

momento de sua abordagem. Não conhecia os policiais que o abordaram."

O réu EDUARDO LIRA DE SOUZA disse em interrogatório judicial: "Idade: 36 anos ;Escolaridade: 6ª série ;Profissão: Ajudante Geral ;Renda Mensal: R\$600,00 ;Estado Civil: solteiro, tem um filho ;Paga aluguel: residia em casa de parentes ;Foi processado antes: sim, por receptação. Está preso por tráfico. Conhece os réus Erick, Claudinei e Aline, pois moram próximo a casa do depoente. Nega a participação nos fatos descritos e não porque foi denunciado . Foi preso cerca de nove meses depois dos fatos, em sua residência, sem sequer saber o porque. Sequer sabe onde fica a chacara indicada na denuncia. (...) Não conhece Rosana ou Cristiano. Também não conhece Alexandre. Não estava na chacara no dia da abordagem policial e não fugiu da polícia."

A ré ALINE NUNES DE ASSUNÇÃO disse em interrogatório judicial: "Idade: 28 anos ;Escolaridade: 1º ano ;Profissão: Cuidadora de criança ;Renda Mensal: R\$700,00 ;Estado Civil: amasiada, tem 3 filhos ;Paga aluguel: reside em casa de parente ;Foi processado antes: não. Nega que tenha participação nos fatos descritos na denuncia. A depoente conhecia Claudinei que cuidava da chacara em que a polícia fez a abordagem. Segundo Claudinei, teria havido uma festa um dia antes e a depoente foi contratada para fazer a limpeza do local. Era a primeira vez que a depoente tinha ido a chacara. A depoente estava fazendo limpeza da parte interna quando os policiais invadiram o local. A depoente não viu drogas no local e nem qualquer movimentação estranha. Acredita que indevidamente foi denunciada porque estava no local no momento da abordagem policial. Pelo que se lembra no momento da abordagem da polícia estava no local Erick e Robson."

O réu ALEXANDRE TEODORO DE SOUZA disse em interrogatório judicial que trabalhava como vendedor na época dos fatos; que a esposa ligou dizendo que ocorrera uma abordagem em casa; que levaram um caminhão que estava em consignação; que trabalhava na empresa Sorecar; que continuou a vida normal e passados três ou quatro meses; que estava em reunião na igreja e em abordagem de rotina; que trabalhava em loja de carros; que era empregado, mais um free lancer; que foi preso, mas foi absolvido; que hoje está preso por tráfico; que na abordagem nada foi encontrado; que não deixaram intimação; que mora em Araçoiaba da Serra; que não conhece os réus elencados, nem conhece Cajamar; que não conhece Rosana, nem Cristiano Pereira; que não conhece os demais réus informados; que no dia dos fatos estava trabalhando; que não era proprietário da linha 64051858, que na época usava Nextel; que o numerário apreendido era de uma venda de imóvel e o dinheiro foi restituído; que recebeu em espécie por causa do comprador e não objetou; que o caminhão apreendido era consignado; que o proprietário entendeu a situação; que não sabe se foi recuperado o caminhão; que não conhece os policiais civis que foram ouvidos como testemunhas.

O réu ROBSON SABINO DOS SANTOS teve sua revelia declarada.

O conjunto probatório é robusto para confirmar a prática dos crimes pelos réus.

O crime de associação para o tráfico resultou comprovado.

As testemunhas Maicon, Alex e Cristiano relataram em seus depoimentos que os réus se associaram de forma sofisticada para praticar a traficância. Na data da diligência na chácara os réus Robson, Claudinei, Aline, Erick estavam dentro da chácara, enquanto Silvano saía em um veículo de cor branca. O réu Eduardo logrou evadir-se quando da diligência, sendo posteriormente localizado em vista da interceptação efetuada.

Embora Silvano estivesse saindo da chácara, os demais réus, excetuando Claudinei, nada falam de sua presença, todos atribuindo sua presença naquele local a serviços que prestariam para um terceiro de nome Francisco, cujos dados não possuem.

Pouco crível que terceiro deixasse sua habitação livre para outros lá ingressarem e executarem serviços da maneira que lhes aprouvesse, observando-se que os serviços de natureza diferente seriam todos executados no mesmo dia, como o de limpeza e de pintura da chácara.

No que pertine ao réu Alexandre, as interceptações realizadas demonstram que tinha a posição de liderança na associação para o tráfico, sendo Silvano o elo entre Alexandre e os demais réus, nada havendo de ilegal no trabalho de inteligência realizado pela polícia civil para se chegar a este réu.

As testemunhas de defesa arroladas por Alexandre desconhecem os fatos imputados.

O delito exige para sua configuração os requisitos da permanência e da estabilidade, os quais resultaram demonstrados pelas provas coligidas nos autos. Observo que no caso em tela a estruturação do refino na chácara permitia a produção de droga em larga escala com vistas ao abastecimento da região da Grande São Paulo.

Quanto ao delito de tráfico, a conclusão é a mesma.

Não há dúvidas quanto ao delito imputado aos réus, uma vez que na diligência efetuada em Votorantim foi grande quantidade de droga na chácara objeto da diligência.

A quantidade e qualidade de droga evidencia a traficância.

O local em que foram apreendidas as drogas evidencia o intuito dos acusados em comercializá-las, já que estavam acondicionadas para distribuição em larga escala. Os laudos periciais das substâncias apreendidas (fls. 112/113, 149/150 e 246/247) atestaram a natureza entorpecente daquelas.

Os autos de exibição e apreensão (fls. 24/29 e 109/110) confirmaram o depoimento dos agentes policiais dados em sede inquisitiva e judicial.

As testemunhas de acusação foram coesas e seguras no depoimento prestado, de maneira pela qual restou devidamente provado que os réus exerciam o comércio ilícito de substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a palavra dos agentes da lei. Tais pessoas prestam declarações acerca de fatos com os quais travaram contato no cumprimento de diligência investigativa, não podendo se afastar seus depoimentos pelo simples fato de terem atuado na ocorrência. No mais, não se olvide que os policiais atuam no estrito cumprimento de dever legal.

No que tange à minorante específica do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, observo não se aplicar aos réus por integrarem associação para o tráfico.

No que concerne ao crime do art. 34 da Lei de Drogas, este também resultou provado.

Isso porque foi localizada na chácara objeto da diligência estrutura para o refino de droga, não podendo ser acolhida a versão dos réus presentes à diligência de que nada sabiam, já que se trata de maquinário complexo que não poderia passar despercebido.

Tanto assim é que se extrai da interceptação que uma das conversas entre Alexandre e Silvano tem por assunto o maquinário danificado, o qual se encontrava no local da diligência policial em que estavam os demais acusados.

Nesse quadro, tendo em vista que as provas são robustas, não há outro caminho a seguir que não a condenação.

Passo à dosimetria das penas dos réus.

1) ALINE NUNES DE ASSUNÇÃO.

Passo à dosimetria da pena de Aline Nunes de Assunção com relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 05

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, sem agravantes, nem atenuantes.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada deste modo fixo a pena no patamar acima.

Passo à dosimetria da pena de Aline Nunes de Assunção com relação ao crime de maquinário para o tráfico de drogas (art. 34, da Lei nº 11.343/2006).

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Em segunda fase, sem agravantes, nem atenuantes.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada deste modo fixo a pena no patamar acima.

Passo à dosimetria do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 em relação à mesma ré.

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em segunda fase, sem agravantes, nem atenuantes.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada deste modo fixo a pena no patamar acima.

Considerando que os crimes foram cometidos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, as quais perfazem o total de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2.799 (dois mil e setecentos e noventa e nove) dias-multa.

2) ROBSON SABINO DOS SANTOS.

Passo à dosagem da pena do artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos em relação ao réu Robson Sabino dos Santos:

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa

Em segunda fase, não há atenuante e agravante a serem consideradas.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada de modo que fixo a pena no patamar acima.

Passo à dosimetria da pena de Robson Sabino dos Santos com relação ao crime de maquinário para o tráfico de drogas (art. 34, da Lei nº 11.343/2006).

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Em segunda fase, sem agravantes, nem atenuantes.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada deste modo fixo a pena no patamar acima.

Passo à dosimetria do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao mesmo réu.

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em segunda fase não há atenuante e agravante a serem consideradas.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada de modo que fixo a pena no patamar acima.

Considerando que ambos os crimes foram cometidos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, as quais perfazem o total de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2.799 (dois mil e setecentos e noventa e nove) dias-multa.

3) CLAUDINEI VIEIRA DE LIMA.

Passo à dosimetria da pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao réu Claudinei Vieira de Lima.

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa

Em segunda fase, não há atenuante e agravante a serem consideradas.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada de modo que fixo a pena no patamar acima.

Passo à dosimetria da pena de Claudinei Vieira de Lima com relação ao crime de maquinário para o tráfico de drogas (art. 34, da Lei nº 11.343/2006).

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Em segunda fase, sem agravantes, nem atenuantes.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada deste modo fixo a pena no patamar acima.

Passo à dosimetria do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao mesmo réu.

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em segunda fase não há atenuante e agravante a serem consideradas.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada de modo que fixo a pena no patamar acima.

Considerando que ambos os crimes foram cometidos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, as quais perfazem o total de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2.799 (dois mil e setecentos e noventa e nove) dias-multa.

4) ERICK RODRIGO LEAL REIS

Passo à dosimetria da pena do artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos em relação ao réu Erick Rodrigo Leal Reis.

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa

Em segunda fase, não há atenuante e agravante a serem consideradas.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada de modo que fixo a pena no patamar acima.

Passo à dosimetria da pena de Erick Rodrigo Leal Reis com relação ao crime de maquinário para o tráfico de drogas (art. 34, da Lei nº 11.343/2006).

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Em segunda fase, sem agravantes, nem atenuantes.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada deste modo fixo a

pena no patamar acima.

Passo à dosimetria do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao mesmo réu.

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em segunda fase não há atenuante e agravante a serem consideradas.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada de modo que fixo a pena no patamar acima.

Considerando que ambos os crimes foram cometidos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, as quais perfazem o total de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2.799 (dois mil e setecentos e noventa e nove) dias-multa.

5) ALEXANDRE TEODORO DE SOUZA

Passo à dosimetria da pena do artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos em relação ao réu Alexandre Teodoro de Souza.

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa

Em segunda fase, não há atenuante e agravante a serem consideradas.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada de modo que fixo a pena no patamar acima.

Passo à dosimetria da pena de Alexandre Teodoro de Souza com relação ao crime de maquinário para o tráfico de drogas (art. 34, da Lei nº 11.343/2006).

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Em segunda fase, sem agravantes, nem atenuantes.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada deste modo fixo a pena no patamar acima.

Passo à dosimetria do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao mesmo réu.

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em segunda fase, demonstrado seu poder de direção em relação aos demais agentes (art. 62, I, do CP), agravo a pena em um 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada de modo que fixo a pena no patamar acima.

Considerando que os crimes foram cometidos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, as quais perfazem o total de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 2.935 (dois mil e novecentos e trinta e cinco) dias-multa.

6) EDUARDO LIRA DE SOUZA

Passo à dosimetria da pena do artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos em relação ao réu Eduardo Lira de Souza.

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 05

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa

Em segunda fase, não há atenuante e agravante a serem consideradas.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada de modo que fixo a pena no patamar acima.

Passo à dosimetria da pena de Eduardo Lira de Souza com relação ao crime de maquinário para o tráfico de drogas (art. 34, da Lei nº 11.343/2006).

Na primeira fase, a quantidade e a qualidade das drogas localizadas, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal na fração de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Em segunda fase, sem agravantes, nem atenuantes